

1500896-66.2020.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2114027/2020 - DEL.POL.SUZANO, 11320214 - DEL.POL.SUZANO, 557/20/321 -

DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

João Victor de Jesus Carvalho e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500896-66.2020.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500896-66.2020.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2114027/2020 - DEL.POL.SUZANO, 11320214 - DEL.POL.SUZANO, 557/20/321 -

DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

João Victor de Jesus Carvalho e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de JOÃO VICTOR DE JESUS CARVALHO (nascido em 24/03/2000) e MATHEUS SIMÃO DE LIMA CIRILO (nascido em 06/01/2002), devidamente qualificados nos autos, dados como incurso nas penas do art. 33, caput, Lei nº 11.343/06, pois, em 08/05/2020, por volta das 15h00, Rua Margarida Lima de Oliveira, n.º 625, Rio Abaixo, neste Município e Comarca de Suzano, os Réus trariam consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 95 porções de maconha (199,42g), 65 porções de cocaína (38,22g) e a

quantia de R\$ 70,00 (setenta reais).

Em 09/05/2020, foi concedida liberdade provisória aos Réus (fls. 65/67).

Notificados, os Réus apresentaram defesas prévias às fls. 143/144 e fls. 145.

Em 30/04/2021, foi recebida a denúncia (fls. 151/152).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e interrogados os Réus.

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da ação, nos termos da denúncia (fls. 194/198).

A Defesa do Réu JOÃO alega que o Réu não estava praticando tráfico de drogas, sendo que apenas MATHEUS tinha posse de drogas, devendo o Réu ser absolvido. Requer, em caso de condenação, que se aplique os dispostos no art. 65, II, CP e no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06.

A Defesa do Réu MATHEUS pugna pela improcedência da ação, pois não estaria provada a prática de traficância, uma vez que o Réu teria posse de drogas para uso próprio. Em caso de condenação, requer a aplicação do disposto no art. 65, I, CP.

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/12), pelo auto de exibição e apreensão das drogas e do dinheiro (fls. 19/20) e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 189/191).

Da mesma forma, a autoria, diante do conjunto probatório construído em instrução processual, é indubitosa.

O policial militar Jefferson Almeida Nero declarou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento de rotina, quando receberam informações sobre uma denúncia, feita por populares. A denúncia tratava de dois indivíduos que estavam traficando drogas, na frente de uma residência. Ao chegarem no local, visualizaram os dois indivíduos na calçada, sendo que ambos demonstraram nervosismo, fato que motivou a abordagem policial. Em revista pessoal, foram encontradas 10 embalagens de maconha e R\$ 70,00, com um indivíduo e uma sacola com 85 porções de maconha e 65 de cocaína com o outro indivíduo. Em breve conversa no local, o Réu MATHEUS assumiu a traficância, enquanto JOÃO permaneceu em silêncio. Ambos foram algemados e conduzidos até a delegacia. Não sabia se o local era residência de um dos indivíduos e afirmou que nenhum familiar estava junto com os indivíduos durante a abordagem. Por fim, afirmou que não conhecia os Réus de outras abordagens.

O policial militar Cleber Damião Estevam de Farias prestou depoimento no mesmo sentido. Acrescentou apenas que MATHEUS estava com o dinheiro e as 10 porções de maconha, enquanto JOÃO estava com a sacola com porções de maconha e cocaína. Por fim, disse que os Réus não fugiram para dentro da residência e que foram abordados na calçada.

Em seu interrogatório judicial, o Réu JOÃO negou a prática do delito. Disse ter 21 anos (a época da audiência), não ter filhos, trabalhar como auxiliar de limpeza e receber por volta de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por semana. No dia dos fatos, estava com MATHEUS na frente de sua casa. Em certo momento, policiais chegaram para realizar abordagem e MATHEUS correu para dentro de sua casa, já que portava as drogas. Afirmou que não estava com drogas. Tinha ciência de que MATHEUS é usuário de drogas, pois são amigos. Negou ter antecedentes. Em delegacia, permaneceu em silêncio (fls. 16).

Em seu interrogatório judicial, o Réu MATHEUS negou a prática do delito. Disse não trabalhar e estar em um relacionamento. Relatou que é usuário de maconha há muito tempo. Na data dos fatos, disse que passou na casa da sua prima para "fumar um baseado com uns meninos". Disse que um policial chegou e o abordou. Durante breve conversa com o policial, contou que era usuário de maconha e que havia acabado de adquirir a droga em outro lugar. Portava 10 (dez) porções de maconha. Disse que não portava cocaína e que não viu quando os policiais apreenderam esse tipo de droga. Conhecia JOÃO, porque ele é parente da sua prima. Por fim, negou antecedentes e disse que JOÃO não portava drogas. Em delegacia, permaneceu em silêncio (fls. 15).

Ou seja, não resta dúvida que os Réus, na data, horário e local dos fatos narrados na denúncia, traziam consigo drogas, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a caracterizar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06).

Os depoimentos dos policiais foram coerentes e harmoniosos. Ambos relataram que a abordagem se deu por conta de denúncia recebida e que se dirigiram para o endereço informado, qual seja Rua Margarida Lima de Oliveira, n.º 625. Ao chegarem ao local, visualizaram os dois Réus, sendo que ambos demonstraram nervosismo. Durante abordagem e revista pessoal, realizada na calçada em frente à uma residência, foi encontrada relevante quantidade de drogas e dinheiro proveniente do tráfico, sendo que os dois policiais individualizaram a conduta de cada um dos Réus, ficando claro que estavam traficando no local.

Dessa forma, a versão apresentada pelos Réus é pouco crível e não encontra respaldo nas provas dos autos. Isso porque foi apreendida quantidade de drogas bem maior do que a quantidade alegada pelo Réu MATHEUS, quantidade de dinheiro maior do que alegado pelo Réu supracitado, sendo que o lugar da abordagem não coincide com o local em que residem os Réus.

Na espécie, impossível a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28, Lei nº 11.343/06, pois demonstrado que os Réus traziam consigo drogas para comercializar a terceiros, o que caracteriza o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06).

Ainda que o Réu MATHEUS argumente ser usuário de maconha, esse fato não impede que ele também seja traficante, o que se demonstrou pela quantidade e variedade de droga apreendida com ambos os Réus – muito superior ao consumo pessoal diário de uma pessoa – e pela forma como estavam acondicionadas (em embalagens individuais). O fato ainda é antijurídico, posto que verberado pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas elencadas no art. 23, CP.

Os Réus são maiores de 18 (dezoito) anos, penalmente responsáveis (imputáveis), consciente da ilicitude dos fatos que praticaram e lhes era exigida conduta diversa da que exerceram. Presente, destarte, culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados. As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena. Não há causa de aumentos de pena, entretanto é aplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, pois os Réus são absolutamente primários e de bons antecedentes (fls. 47 e 50), não há prova de que se dediquem a atividades criminosas ou integrem organização criminosa.

Passo à dosimetria da pena.

Sendo ambos os Réus primários e de bons antecedentes, bem como menores de 21 anos à época dos fatos, a dosimetria será feita para ambos, conjuntamente.

No que se refere à pena base, a natureza da droga pesa contra o Réu, pois apreendidas duas espécies de droga, sendo uma delas cocaína, altamente viciante e danosa à saúde pública; a quantidade de drogas apreendidas foi mediana, pois ele carregava 177,84g de maconha e 38,22g de cocaína, sendo essa circunstância neutra. Não há provas a respeito da personalidade do Réu. Entendo que a personalidade, por ser circunstância que requer a avaliação de elementos hereditários, psicológicos, físicos e sociais do agente, somente pode ser utilizada contra ele se devidamente comprovada por laudos periciais, o que não ocorreu na espécie.

Quanto à conduta social, tenho que os autos não trouxeram elementos que possam exasperar ou abonar a pena do Réu. A culpabilidade é inerente ao crime praticado. O Réu ostenta bons antecedentes, nunca tendo sido processado criminalmente anteriormente (fls. 47/49).

Os motivos são inerentes ao delito: busca do lucro fácil à custa da saúde alheia. O delito não foi cometido em circunstâncias que autorizam exacerbação ou a redução das penas. Certo é, também, que o tráfico ilícito de entorpecentes traz

consequências nefastas à sociedade, as quais, todavia, são inerentes ao próprio tipo e já foram consideradas pelo legislador. O sujeito passivo do crime previsto no art. 33, Lei nº 11.343/06 é o Estado, assim resta prejudicada a análise desta circunstância judicial.

Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei nº 11.343/06 e 59, CP, considerando haver uma circunstância judicial desfavorável preponderante (natureza), uma circunstância favorável não preponderante (antecedentes) e as demais neutras, a pena base deve ser fixada em 1/8 acima do mínimo legal, o que resulta em 05 (cinco) anos 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 563 (quinhentos e sessenta e três) dias multa.

No caso, incide a atenuante prevista no art. 65, I, CP, o que enseja a atenuação da pena em 1/6, observado o disposto na súmula 231 STJ, devendo a pena provisória ser fixada no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multas.

Conforme exposto acima, há a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06.

Assim, de rigor a redução da pena provisória em 2/3, restando a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa.

Para fixação do regime inicial, adoto o entendimento do STF no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º, Lei nº 8.072/90. Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP e 42, Lei nº 11.343/06, deverá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime aberto.

Em face do disposto no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, e de acordo com a Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, que aplicou o efeito vinculante à declaração de inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” constante do citado dispositivo legal, substituo, na forma do art. 44, CP, a pena privativa de liberdade aplicada ao Réu por uma restritiva de direito, a saber: prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar os Réus JOÃO VICTOR DE JESUS CARVALHO e MATHEUS SIMÃO DE LIMA CIRILO como incursos no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, sendo ambas substituídas por prestação pecuniária de um salário mínimo, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Deixa-se de estabelecer valor mínimo para reparação civil, dada a ausência de ofendido (art. 387, IV, CPP).

Por fim, arbitro honorários aos advogados nomeados, conforme a Tabela da OAB/DPE. Expeçam-se certidões.

Com o trânsito em julgado:

a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;

b. intímem-se os Réus para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;

c. expeçam-se guias de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;

d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Condeno, ainda, os Réus ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 19 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA